

0000598-39.2014.8.26.0300

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Joice Sofiati Salgado

Comarca: Jardinópolis

Foro: Foro de Jardinópolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... a palavra da vítima, em crime de roubo, é de vital importância, só podendo ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a falácia nas declarações prestadas, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido, confira-se:

"Prova - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Nos crimes de roubo, cometidos no mais das vezes na clandestinidade, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jardinópolis[Foro do Processo]

2ª Vara

Praça Doutor Mário Lins, s/nº, Jardinópolis - SP - cep 14680-000

0000598-39.2014.8.26.0300 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000598-39.2014.8.26.0300

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LARISSA PEREIRA GOULART

Vistos,

I. Relatório.

LARISSA PEREIRA GOULART, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público como incurso no crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c. artigo 29, "caput", todos do Código Penal. Segundo consta da denúncia, no dia, horário e locais lá indicados, nesta cidade, cinco ou mais indivíduos, ainda não identificados, teriam subtraído, em proveito comum, mediante emprego de armas de fogo, grave ameaça e violência física, coisas móveis alheias dos pertencentes do estabelecimento comercial e de G.J.L.D.S., B.A.B., e G.O.D.C, tendo a Larissa concorrido, de qualquer forma, para a prática do crime de roubo, ao qual aderiu, agindo em concurso, com prévio ajuste e unidade de desígnios com os roubadores.

A denúncia foi recebida em 23 de novembro de 2016 (fls.185).

Citada às fls.227, a acusada apresentou defesa preliminar (fls.252/253).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas arroladas pela

acusação, duas testemunhas arroladas pela defesa, sendo, ao final, a ré interrogada.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público pleiteou a condenação da ré, nos termos postulados na denúncia. A defesa, preliminarmente, requereu a nulidade processual. Quanto ao mérito, requereu a absolvição da acusada, a desclassificação para o delito de furto e, subsidiariamente, a aplicação dos benefícios legais.

É, em síntese, o relatório.

II. Fundamentação.

De início, não merece acolhida a preliminar deduzida pela defesa, de nulidade em relação à resposta de acusação.

Como é cediço, de acordo com a jurisprudência dominante, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (artigo 563 do Código de Processo Penal), o que não ficou demonstrado nestes autos.

Logo, não há que se cogitar em qualquer nulidade.

Quanto ao mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls.06/11 e 22/25), autos de exibição e apreensão (fls.12/16 e 26/28), auto de exibição, apreensão e entrega (fls.17/20), autos de entrega (fls.29 e 39/40), laudo pericial (fls.65/68), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Passo a análise da autoria do crime.

Em juízo, a acusada, informou que possui 27 anos de idade, é casada e tem dois filhos. Relatou que labora como profissional autônoma e que estudou até o primeiro colegial. Declarou que possui envolvimento em outros processos criminais. Em relação aos fatos, negou sua participação. Disse que não sabe quem praticou o roubo. Manifestou que laborava três vezes na semana no estabelecimento e que, há três dias dos fatos, se afastou em razão de desavenças entre ela e a vítima G.J.L.D.S. Salientou que estava se afastando da pousada, mas a vítima G.J.L.D.S, passou a fazer muita pressão psicológica para que ela voltasse a laborar no local. Asseverou que, na época dos fatos, era casada, mas mantinha relações sexuais com a vítima G.J.L.D.S.. Falou que era muito perseguida pela vítima G.J.L.D.S.. mencionou que a vítima G.O.D.C. estava desconfiada da relação entre ela e a vítima G.J.L.D.S.. Expôs que, na data dos fatos, estava em sua residência com algumas amigas, momento em que a vítima foi em sua residência chamá-la para laborar novamente na pousada. Afirmou que não pediu para a vítima buscá-la em uma chácara. Esclareceu que não estava em sua residência no momento em que as “res furtiva” foi encontradas, de modo que não sabe dizer como os bens estavam ali. Declarou que a vítima G.J.L.D.S. quer prejudicá-la. Asseverou que cessou a relação com a vítima G.J.L.D.S. e que ela a ameaça até os dias atuais.

A vítima G.J.L.D.S., perante autoridade policial, declarou que possuía uma boate neste município e que, na data dos fatos, por volta das 02h00, juntamente com seus clientes, foram surpreendidos no balcão por, aproximadamente, oito indivíduos armados, que anunciaram o roubo e ordenaram que ficassem deitados no chão, com o rosto virado para baixo. Relatou que os indivíduos subtraíram os seus bens, das demais vítimas e do estabelecimento, levando celulares, joias, relógios, dinheiro, equipamentos de som e um “Fiat/Strada” de um cliente. Manifestou que reconheceu um dos indivíduos, como sendo quem que havia levado a ré na pousada, dias antes. Elucidou que a acusada manifestava interesse em trabalhar na boate. Explicou que,

após o fim do roubo, foi à residência da acusada, na cidade de Ribeirão Preto/SP, onde, de imediato, encontrou o veículo subtraído de seu cliente, e, posteriormente, ao ingressar na residência da acusada, surpreendeu todos os autores do roubo reunidos, que se assustaram e se evadiram. Alegou que acionou a Polícia Militar e que todos os bens foram recuperados, embora os autores não tenham sido presos (fls.38). Em juízo, informou que era proprietário do local dos fatos. Elucidou que, na semana anterior aos fatos, a ré esteve presente no local, acompanhada de um indivíduo que possuía uma fisionomia marcante. Declarou que a ré lhe contou que este indivíduo era um conhecido dela. Relatou que a ré frequentava o local dos fatos constantemente. Aduziu que, na data dos fatos, a acusada ligou pedindo para ele buscá-la em uma chácara em Ribeirão Preto/SP, o que fez. Manifestou que não conseguiu localizá-la, voltando à Pousada. Asseverou que, após algum tempo, a ré ligou para ele novamente e disse que já estava em sua residência, de modo que, de prontidão, foi ao local. Salientou que havia, aproximadamente, seis homens e três mulheres na residência da acusada, sendo os autores do delito. Falou que a ré não queria mais ir à pousada, então foi sozinho. Disse acreditar que a acusada o chamou para mostrá-lo aos indivíduos. Em relação aos fatos, esclareceu que estava descansando em sua residência, localizada ao lado da pousada, quando um funcionário o chamou pois havia um grande fluxo de pessoas. Afirmou que, após chegar, foi surpreendido por um revólver nas costas e o assalto foi anunciado. Expôs que eram cerca de oito autores e que todos estavam armados, de forma que renderam todos os funcionários e clientes. Ressaltou que os assaltantes agrediram e subtraíram vários bens. Mencionou que os fatos ocorreram por cerca de uma hora e que os autores do delito pediam uma arma de fogo de calibre .40, a qual possuía quando era investigador de polícia. Elucidou que deixava a chave do veículo do estabelecimento escondida, mas os autores do delito já sabiam onde estava e a pegaram. Ressaltou que a ré sabia sobre o esconderijo da chave do veículo, diante da proximidade que possuíam. Acrescentou que reconheceu cerca de cinco assaltantes, sendo os que estavam na residência da acusada, durante a tarde. Salientou que reconheceu também o indivíduo que havia levado a ré na pousada na semana anterior. Manifestou que, após o fim do roubo, foi na residência da acusada, onde avistou o veículo da vítima B.A.B. na esquina da residência, bem como os assaltantes, os quais, quando o avistaram, começaram a gritar e sair correndo e pulando muros. Declarou que os autores estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas que foram subtraídas da pousada. Elucidou que também havia um veículo utilizado no roubo na rua da residência. Disse que a Polícia Militar chegou ao local, mas não conseguiu capturar os autores. Expôs que a ré estava na residência, mas conseguiu evadir-se do local. Mencionou que a acusada não foi mais ao local após os fatos e que começou a ser ameaçado por pessoas que envolvidas com a ré. Falou que possui a plena convicção de que a ré foi quem arquitetou o delito. Afirmou que a acusada começou a frequentar o local sete meses antes dos fatos. Contou que a ré residia sozinha. Ficou na dúvida no reconhecimento da ré, em juízo, explicando que, na data dos fatos, ela possuía o cabelo loiro. Mencionou que a ré laborava no local, dançando, bebendo e alugando quartos.

A vítima B.A.B., em fase extrajudicial, declarou que estava participando de um churrasco em uma chácara na cidade de Jardinópolis/SP, com cerca de trinta pessoas, quando entraram quatro indivíduos armados com revólveres e anunciaram o roubo, ordenando que todos deitassem no chão. Informou que seu relógio de pulso, aparelho celular e o veículo "Fiat/Strada" foram subtraídos. Manifestou que o seu veículo foi utilizado para transportar os bens subtraídos pelos autores. Relatou que seu veículo foi encontrado, horas depois, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Aduziu que, embora os autores do roubo não estivessem usando máscaras para encobrir o rosto, não foi possível notar suas características. Afirmou que todos sofreram muita violência (fls.152). Em juízo, informou que estava no local dos fatos, na condição de cliente, quando indivíduos armados adentraram o local e passaram a subtrair bens dos clientes, inclusive seu veículo. Declarou que sabe que o dono do local reconheceu um dos autores do delito, vez que já teria laborado no local dos fatos. Mencionou que, cerca de uma hora depois, seu veículo foi localizado em Ribeirão

Preto/SP. Relatou que não se recordar de detalhes, devido ao tempo e sua idade.

A vítima G.O.D.C., em fase extrajudicial, declarou que laborava como gerente na "Pousada e Choperia Vida de Gato" e que, na data dos fatos, por volta das 02h00, estava dormindo na parte de cima da pousada, quando um indivíduo portando um revólver passou a lhe agredir com socos, chutes e coronhadas e pediu dinheiro. Manifestou que outro indivíduo chegou e começou a carregar sua televisão, computador, "notebook", tênis e "tablet". Aduziu que foi levado para a parte de baixo do estabelecimento, onde o colocaram deitado no chão, com mais um indivíduo. Salientou que foram subtraídos mais pertences, tais como máquina fotográfica, celulares da pousada e de clientes, joias da vítima G.J.L.D.S., e dinheiro. Aventou que todos os bens subtraídos foram colocados em um veículo "Fiat/Strada", que pertencia ao cliente B.A.B. Esclareceu que seu patrão G.J.L.D.S., ora vítima, reconheceu um dos autores como sendo um indivíduo que, no dia anterior, buscou a acusada no local. Informou que, na data dos fatos, a ré não havia ido laborar, todavia, foram até a residência dela em Ribeirão Preto/SP, onde localizaram e recuperaram parte dos objetos subtraídos. Por fim, mencionou que, embora os autores do roubo estivessem sem máscaras ou capuz, não tinha condições de reconhecê-los, diante de seu nervosismo no momento dos fatos (fls.153). Em juízo, informou que, na data dos fatos, era casado com o dono da pousada, com quem foi amasiado por quinze anos. Relatou que há uma pousada e uma choperia em ambientes separados. Mencionou que, em certo dia, a ré chegou sozinha ao local e ficou bebendo bebidas alcoólicas por cerca de uma hora. Aduziu que sentou ao lado e conversou com a acusada, a qual perguntou como era o movimento do local, de modo que trocaram informações pessoais, tais como endereço e número de celular. Manifestou que um indivíduo, dirigindo uma motocicleta, foi buscá-la no local. afirmou que, no dia seguinte, a vítima G.J.L.D.S. foi buscar a ré para passar o dia na pousada. Disse que, na noite seguinte, data dos fatos, a acusada parou de ir ao local e os fatos ocorreram. Elucidou que estava em seu quarto dormindo, quando um indivíduo entrou no quarto apontando uma arma de fogo para o gerente do estabelecimento. Esclareceu que o indivíduo batia na cabeça deles e pedia dinheiro e que ele abrisse o cofre. Acrescentou que os autores do delito começaram a colocar os bens das vítimas no veículo que pertencia a um amigo. Aventou que o jogaram pela escada e foram embora. Expôs que a vítima G.J.L.D.S. reconheceu um dos indivíduos como sendo o que havia buscado a ré no dia anterior. Manifestou que, em cerca de vinte minutos, foram até a residência da acusada, onde encontraram o veículo e os bens subtraídos. Asseverou que, após a vítima G.J.L.D.S. estourar o portão da residência da acusada, todos os autores do delito estavam no local, mas pularam o muro e saíram correndo. Salientou que a ré não estava na residência. afirmou que, dias depois, a ré passou na televisão pois era suspeita, juntamente com os autores do crime, de terem matado dois indivíduos. Aventou que todos os bens das vítimas foram recuperados. Declarou que a acusada, na data dos fatos, era loira, tinha os olhos claros e tatuagens. Negou que havia hematoma roxo no olho da Larissa na data dos fatos. Mencionou, em juízo, que a ré possui algumas semelhanças com a mulher que frequentou o local dos fatos. afirmou que, em todas as oportunidades que visualizou a mulher, ela estava com o cabelo loiro.

O policial militar Adriano Pereira Gurutuba, em fase extrajudicial, relatou que, juntamente com seu companheiro de farda, na data dos fatos, estavam realizando o patrulhamento rotineiro, quando foram acionados, via "COPOM", pela vítima G.J.L.D.S., que se identificou como proprietário do estabelecimento "Pousada e Choperia Vida de Gato". Aduziu que, de acordo com a vítima, ela foi rendida no seu estabelecimento, juntamente com a vítima B.A.B. e um funcionário, por cinco indivíduos portando armas de fogo. Informou que os cinco indivíduos subtraíram o veículo "Fiat/Strada Advent", de cor prata, placas "EDN-8148/Brodowski/SP", de propriedade da vítima B.A.B., aparelhos celulares, relógios, "tablet", máquina fotográfica e outros bens. Salientou que a vítima G.J.L.D.S. reconheceu um dos autores como sendo uma pessoa que já havia comparecido no local, procurando a acusada, que laborava no local. Mencionou que a ré residia em Ribeirão Preto/SP e

que, ainda conforme relato de uma das vítimas, haviam visualizado a acusada se evadindo com os autores do delito. Explicou que, em virtude desses fatos, foram à residência da ré e, vez que a casa estava aberta e sem ocupantes, localizaram vários itens listados como roubados, inclusive o veículo "Fiat/Strada". Por fim, alegou que nenhum dos envolvidos foram localizados, sendo indicado apenas o nome da ré como uma das envolvidas (fls.115/116). Em juízo, informou que, na data dos fatos, abordaram um veículo em Ribeirão Preto/SP, o qual estava constando ser objeto de roubo em Jardinópolis/SP. Relatou que labora na região do bairro "Campos Elísios". Negou se lembrar de detalhes. Declarou que havia uma mulher envolvida nos fatos, mas não se recorda se era autora do crime ou testemunha. Disse que não conhece a vítima G.J.L.D.S.

O policial militar Rafael Rozendo da Silva, em juízo, no mesmo sentido, informou que os fatos ocorreram em Jardinópolis/SP, mas o veículo utilizado no delito estava em Ribeirão Preto/SP, de forma que participou da ocorrência. Relatou que efetuaram diligência e encontraram pertences da vítima no bairro Campo Elíseos. Aduziu que abordaram um veículo, em mal estado de conservação, próximo à residência, sendo conduzido por um indivíduo tentando se evadir. Asseverou que o condutor do veículo afirmou que residia próximo ao local e autorizou, juntamente de uma mulher que estava em frente à residência, que eles entrassem no imóvel. Salientou não se recordar quem era a mulher que estava em frente à residência e que não sabe se ela havia saído do veículo ou se residia no local. Falou que adentrou na residência, onde havia alguns bens pertencentes às vítimas. Disse que o veículo que foi subtraído de uma vítima estava nas redondezas da residência, próximo ao veículo que estava sendo conduzido pelo indivíduo acima citado. Mencionou que não sabe se havia mais residências ao fundo do imóvel citado. Manifestou que as vítimas disseram que eram quatro autores do roubo, sendo dois homens e duas mulheres.

Em juízo, ouvida como informante do juízo, Stephanie Cristina Leite Silva Souza, arrolada pela defesa, informou que é amiga próxima da ré, pois residiram juntas por um período, e que ainda mantém contato com a acusada. Declarou que nunca laborou no local dos fatos. Aduziu que, na data dos fatos, foram em um evento musical juntas, às 21h00 e, quando terminou, às 04h00, elas se separaram e não foram embora juntas. Asseverou que chegou 07h00 na residência em que residiam juntas e que estava toda revirada. Manifestou que a ré não estava na residência. Salientou que um policial militar lhe contou sobre os fatos e que foi conduzida à Delegacia de Polícia. Falou que, na data anterior aos fatos, os dois proprietários da Pousada foram à residência da ré, chamá-la para voltar a laborar no estabelecimento. Manifestou que a acusada não laborava na pousada há um mês, porque era assediada pela vítima G.J.L.D.S. Disse que a ré laborou no estabelecimento durante três meses como "garota de programa". Elucidou que a residência era "duas em uma", e que as duas residências estavam reviradas. Esclareceu que não sabe como os bens subtraídos das vítimas estavam na residência. Afirmou que não trancava sua residência, de forma que qualquer pessoa possuía acesso.

Em juízo, ouvida como informante do juízo, Larissa Regina Ferreira dos Santos, arrolada pela defesa, informou que é amiga íntima da ré. Relatou que laborou na Pousada "Vila de Gato", junto com a ré. Explicou que a vítima buscava e levava a ré e ela no estabelecimento. Declarou que a ré estava parando de laborar no local porque a vítima a pressionava para laborar. Aduziu que, em relação aos fatos, sabe que os proprietários do estabelecimento possuíam raiva da ré e a incriminaram sobre o roubo. Asseverou que acredita ser uma invenção das vítimas. Salientou que não sabe se houve discussão entre a vítima e a ré.

Eis o teor da prova oral.

Ainda que a acusada negue a autoria do delito, as provas colhidas durante todo o processo desmentem sua versão, e demonstram que, de fato, concorreu para o delito em questão.

Com efeito, as vítimas foram firmes e coesas ao descreverem que reconheceram um dos roubadores como sendo o indivíduo que já havia buscado a acusada no local dos fatos e que, logo após o delito, viram roubadores reunidos na residência da acusada.

Além do mais, bens subtraídos das vítimas foram localizados e apreendidos na residência da ré e o veículo subtraído da vítima B.A.B. estava próximo ao local.

Ora, cumpre outorgar credibilidade à palavra das vítimas, pois, se a acusada não tivesse concorrido para a subtração, não teriam porque acusá-la e reconhecê-la indevidamente, vez que, inclusive, ela laborava no local dos fatos e, de acordo com suas declarações, possuíam relação próxima.

Aliás, a palavra da vítima, em crime de roubo, é de vital importância, só podendo ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a falácia nas declarações prestadas, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido, confira-se:

“Prova - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Nos crimes de roubo, cometidos no mais das vezes na clandestinidade, a palavra do ofendido é de enorme importância e valor probatório e prevalece sobre a do réu, além de o seu interesse ser o de apontar o verdadeiro culpado e não o de acusar pessoa inocente, na inexistência de motivo para incriminá-la gratuitamente - Entendimento - Recursos parcialmente providos” (Apelação Criminal n. 993.05.025506-9 - Guarulhos - 11ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Oliveira Passos - 17.09.08 -V.U).

Nesse ponto, não há como se acolher a versão de Larissa no sentido de que as vítimas agem por raiva, vez que nada há de concreto nesse sentido e, evidentemente, ela busca isentar a amiga de responsabilidade. Aliás, de se ressaltar que Stephanie não trouxe nada para esclarecer como os bens das vítimas estava, no imóvel.

Nesse ponto, ressalta-se que a acusada não soube explicar o porquê dos bens subtraídos estarem em sua residência, ônus que lhe competia.

Embora a testemunha Stephanie afirme que estava com a ré em uma festa no horário do crime, tal fato não afasta sua responsabilidade, vez que, em momento algum, foi narrado pelas vítimas que ela tenha efetuado diretamente a subtração, mediante uso de ameaça.

Mas a prova deixa claro que ela concorreu para a conduta daqueles que não foram identificados.

Inviável o reconhecimento da participação de menor importância da acusada, ficando nítida sua essencial conduta ao êxito do crime, pois informou todo o “modus operandi” do local dos fatos, onde laborava, para que houvesse completo sucesso no crime, além de posteriormente se locupletar dos bens subtraídos, vez que grande parte dos bens foi localizada em sua residência.

Ainda, de acordo com as vítimas, todos os roubadores estavam no local reunidos após o delito, o que reforça a ideia de a acusada ter sido mentora do delito em questão.

Cumpre ressaltar que o roubo foi cometido em unidade de desígnio, e o Código Penal Brasileiro é claro em adotar a teoria monista (artigo 29, “caput”), ou seja, o crime e seu resultado não podem ser fracionados, salvo nos casos dos seus §§ 1º e 2º, o que não foi comprovado no caso em apreço.

Ficou caracterizado não só o concurso de pessoas, bem como o emprego da arma utilizada, uma vez que as vítimas descreveram toda a dinâmica dos fatos de forma

coerente, no sentido de que o crime foi cometido por indivíduos armados durante a ação delitiva.

Por oportuno, importante destacar que a apreensão da arma não é indispensável para o reconhecimento da qualificadora e tampouco o exame pericial, como já se decidiu:

“O desaparecimento do revólver não arreda a qualificadora, se não desponha dúvida razoável de que um dos co-agentes o empregou” (TACrSP, RJDTACr 19/159).

“A ausência de exame pericial na arma não impede o reconhecimento da qualificadora” (TACrSP, RJDTACr 15/159, mv - 19/163, RT 751/613).

Sendo assim, incabível a desclassificação para o delito previsto no artigo 155, “caput”, do Código Penal, pretendida pela defesa, porquanto o conjunto probatório é apto a demonstrar que, para dar cabo ao intento, foi empregado o uso de arma de fogo, causando grande temor às vítimas, através de grave e injusta ameaça.

Destarte, comprovadas a materialidade e autoria delitiva, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a ré ostenta maus antecedentes. Com efeito, observa-se da certidão de fls.268 que a acusada ostenta condenação definitiva por fato anterior ao aqui discutido, o que, a despeito de não configurar a reincidência, caracteriza maus antecedentes, como já se decidiu:

“Roubo qualificado - Palavra da vítima - Reconhecimento por fotografia na delegacia - Reconhecimento pessoal - Negativa isolada e não comprovada do acusado - Prova segura - Condenação mantida - Qualificadoras mantidas - Precedentes; Roubo qualificado - Maus antecedentes - Condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado durante o processo pelo novo delito - Caracterização - Reincidência - Única condenação apta a esse fim - Redução da fração aplicada - Cabimento - Regime correto - Recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação Criminal 0028699-65.2017.8.26.0564; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data de Registro: 24/11/2020).

Desta forma, fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Presente a atenuante da menoridade relativa, de modo que se reduz a pena em seu mínimo legal, totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Não há agravantes a serem consideradas.

Presentes as causas de aumento tipificadas no parágrafo 2º, incisos I e II do artigo 157 do Código Penal, de forma que se majora em 1/2, considerando o número significativo de agentes armados, a causar maior intimidação às vítimas, resultando em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Inexistentes causas especiais de diminuição, torno definitivo o quantum acima fixado.

Considerando a quantidade de pena aplicada, conduta da agente e tendo o crime sido cometido com grave ameaça à pessoa, incabível a substituição da pena privativa de

liberdade pela restritiva de direitos (artigo 44, I, do Código Penal), bem como a suspensão condicional da pena (artigo 77, "caput", do Código Penal).

Considerando as circunstâncias do delito, o regime inicial de cumprimento de pena será fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão (artigo 33, §3º, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal). Com efeito, as particularidades do caso em apreço indicam a necessidade de serem adotadas medidas mais rígidas de controle do processo de ressocialização da ré, não apenas para assegurar a tranquilidade e a segurança do corpo social diante do crescente aumento da criminalidade violenta, como para não colocar em risco o próprio processo de recuperação da agente. Ora, a hipótese dos autos - roubo cometido com emprego de arma e concurso de agentes, em que foram vários os roubadores na posse de armas, em estabelecimento comercial, com emprego também de violência física - denota maior periculosidade da agente. Assim, a fixação do regime mais gravoso é necessária. Nesse sentido, já se decidiu: "O regime fechado constitui, na verdade e como regra, o mais apropriado para o réu condenado por crime de roubo qualificado, pois seu autor evidencia destemor e insensibilidade suscetíveis de resultarem na segregação inicial, até evidenciar aptidão para ser reinserido no meio social. Precedentes (RJDTACrim - 16/141, 16/145 e 19/162). Apelações 942.217-9, 966.461-1 e 976.325-9, todas de São Paulo." (RJTACRIM 39/253, Rel. Renato Nalini).

Pertinente ainda: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos das vítimas e das testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Maus antecedentes afastados. Réu primário e sem antecedentes penais. Causas de aumento de pena devidamente constatadas. Roubo praticado em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Regime fechado mantido. Ausência dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de Processo Penal. Matérias prequestionadas. Embargos rejeitados. "APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos das vítimas e das testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Maus antecedentes afastados. Réu primário e sem antecedentes penais. Causas de aumento de pena devidamente constatadas. Roubo praticado em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 1510273-47.2019.8.26.0050; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022).

III. Dispositivo.

Em razão do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar a ré LARISSA PEREIRA GOULART, qualificada nos autos, à pena de 06 (seis) anos de reclusão (regime inicial fechado) e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incursa no artigo 157, §2, incisos I e II, c.c. artigo 29, "caput", todos do Código Penal. Condeno a acusada ao pagamento de custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa, por ser a ré beneficiária da Justiça Gratuita, que ora lhe defiro. Anote-se.

Deixo de fixar o valor mínimo de indenização por não haver elementos suficientes nos autos.

A ré respondeu solta ao processo, de modo que poderá apelar em liberdade.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

P.I.C.

Jardinópolis, 09 de setembro de 2022.

Joice Sofiati Salgado
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA